

시 정 사 항

1. 제 목 : 경비 위탁용역 비용 산정 부적정

2. 관계기관 : □□□□병원

3 내 용 : □□□□병원에서는 병원 내 시설물 보호 및 환자 안전관리 등을 위하여 [표 1]과 같이 경비용역을 수의계약 하였습니다.

[표 1] 경비용역 계약 현황

(단위:천원)

계약명	계약기간	계약금액	계약방법	계약업체
경비용역	'15.03.01.~'16.02.29.	###,###	수의계약	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 광주광역시지부
경비용역	'16.03.01.~'17.02.28.	###,###	수의계약	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 광주광역시지부
경비용역	'17.03.01.~'18.02.28.	###,###	수의계약	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ 광주광역시지부

「지방세법」제84조의4 및 「지방세법 시행령」제85조의2에 따르면, 최근 1년간 해당 사업소 종업원 급여총액의 월평균 금액이 135백만 원 이하('16.01.01. 이전에는 해당 사업소의 종업원 수가 50명 이하인 경우)인 경우에는 종업원분을 부과하지 않는다고 명시하고 있습니다.

따라서, 경비용역 계약을 수의계약으로 체결하고자 할 때에는 업체에서 제시한 견적서에 주민세 종업원분이 포함되어 있다고 이를 그대로 인정하여 계약금액에 반영해서는 안 되며, 계약이행을 위한 필요 인원 등을 검토하여 주민세 납부 대상인지를 확인한 후 면세 대상일 경우 주민세 종업원분 금액이 제외되도록 계약관련 업무를 처리하여야 합니다.

그런데 □□□□병원 최근 3개년 경비용역 계약현황을 살펴본 결과, 경비용역 계약이행 인원은 7명으로 1년간 급여 총액의 월평균 금액이 135백만 원 이하로 주민세 면세 대상임에도 계약업무 담당자가 관련 법률을 인지하지 못하여 계약 상대방이 제출한 산출내역서(주민세 포함)를 그대로 인정하여 계약금액을 산정함으로써 [표 2]와 같이 주민세 종업원분 #,###천 원 상당을 과다 지급한 결과를 초래하였습니다.

[표 2] 주민세 과다 지급 현황

(단위: 원)

계약기간	당초(A)	재산정(B)	과다지급액(A-B)
'15.03.01 ~ '16.02.29.(1년)	###,###,###	###,###,###	###,###
'16.03.01 ~ '17.02.28.(1년)	###,###,###	###,###,###	###,###
'17.03.01 ~ '18.02.28.(1년)	###,###,###	###,###,###	###,###
계	###,###,###	###,###,###	#,###,###

4. 조치할 사항

○ □□□□병원장은

- 3개년 경비용역 대금 중 과다 지급한 주민세 종업원분 #,###,###원 회수 조치하여 주시기 바라며,(시정)
- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.
(주의)